

ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าปรับคดีนี้ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถูกผูกพันตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ยกคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ได้เป็นคู่ความหรือเป็นผู้มีชื่อขอรับเงินสินบนนำจับในคดีดังกล่าวที่จะถูกผูกพันตามคำพิพากษาดังกล่าวด้วย อีกทั้งในคดีของศาลยุติธรรมข้างต้นปรากฏตามคำพิพากษาว่า โจทก์มีคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๔๘๘ มิใช่ตามมาตรา ๑๐๒ ตรี (๒) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ค. มีบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๙๘,๓๒๒.๓๒ บาท ต่อมา ในการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ดังกล่าวได้มีรายงานผลประกอบการในรอบปีบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่า สหกรณ์ฯ มีตัวเลขขาดทุนกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีการประกาศเรื่องการฟื้นฟูกิจการเมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทำละเมิด ละเลย ล่าช้า ในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อปกป้องความเสียหายอันจะเกิดแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ปลดปล่อยให้สหกรณ์ฯ มีการกระทำความผิดต่อเนื่องหลายปีจนเกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕๕/๒๕๕๙ และที่ ๑๓๖๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีฟ้องว่า ร้อยตำรวจโท ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และนาง ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไฮ อำเภอตระการพืชผล ได้ร่วมกันว่าจ้างคนงานทำการรื้อถอนบ้านและสิ่งของภายในบ้านมารดาของผู้ฟ้องคดีจนได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำในกิจการอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง หากแต่เป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวเช่นเอกชนทั่วไป คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือคดีพิพาทในกรณีอื่น ๆ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ใช้อำนาจข่มขู่คุกคามว่าจะแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจจับผู้ฟ้องคดีหากไม่ยอมชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีล้มทับบ้านเรือนผู้เสียหาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความกลัว จึงยอมจ่ายค่าเสียหายแก่เพื่อนบ้าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่ต้นไม้ล้มทับบ้านของเพื่อนบ้านเสียหายมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยเงินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่นจากเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหายคืนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้พฤติการณ์ข่มขู่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำในขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีอำนาจตามกฎหมายในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายในการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่จะอยู่

ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโง้งเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สังกัดกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้าตรวจค้นจับกุมผู้ประกอบการร้านค้าโอเค และได้ให้ชาวแก๊งผู้สื่อข่าวในลักษณะที่เป็นการขู่ข่มให้แพร่หลายและใส่ความผู้ฟ้องคดี ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีการค้ำมนุษย์ในเขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฐานละเลยหรือบกพร่องต่อหน้าที่ในการปราบปรามการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ในเขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใส่ความผู้ฟ้องคดีต่อบุคคลที่สามในประการที่จะทำให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำความผิดกล่าวนั้น เมื่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการให้ชาวแก๊งผู้สื่อข่าวไม่ได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ คดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๑/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่าทนายความประพฤติไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องทนายความคนดังกล่าวได้โดยตรง หากอาจฟ้องสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ไม่ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาททนายความ รวมทั้งจดทะเบียนและออกใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาตทนายความ หากทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ เท่านั้น มิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่ทนายความคนดังกล่าวสังกัดอยู่และมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือเกิดจากการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๖๐)



กรณีฟ้องว่านักศึกษาฝึกงานตามการสั่งการของพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา นีตวัชชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกวิธี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดอาการผื่นปกติกที่แขนข้างซ้าย ไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้านได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ รวมทั้งค่าเสียหายทางร่างกายและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในการป้องกันหรือรักษาโรค มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจทางปกครองหรือละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๓/๒๕๖๐)

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

สัญญาสัมปทานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖๓/๒๕๕๙)

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักข่าว

เมื่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ อันเป็นกิจการทางปกครองและใช้อำนาจทางปกครอง ในการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวเพื่อปฏิบัติภารกิจในการ ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะข้างต้น นิติสัมพันธ์ ดังกล่าวจึงเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญา อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๒/๒๕๖๐)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

เมื่อสัญญาจ้างที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏจ้างให้ผู้ร้องก่อสร้าง อาคารเรียนรวมของสถาบันราชภัฏนครปฐม เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครอง และอาคารเรียนที่ว่าจ้างให้ผู้ร้องก่อสร้างเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ ในการดำเนินกิจการทางปกครองหรือจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๗๖-๑๘๗๗/๒๕๕๙)

สัญญาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ

คดีนี้นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกิดขึ้นจากสัญญาลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้าง ระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบส่งน้ำดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการผลิต กระแสไฟฟ้าตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาจ้างฉบับนี้จึงเป็นสัญญาทางปกครอง เพราะเป็นการดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๒๐/๒๕๕๙)



สัญญาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ

สัญญาที่กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างสระเก็บน้ำบ้านยางเอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๖๐)

(๔) สัญญาให้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการ

โดยที่คณะกรรมการคຸຣສກາ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการจัดให้มีการบริการสาธารณะ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทำข้อตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อมาทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการคຸຣສກາที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้บังคับในอนาคต ภายใต้นโยบายและการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น จึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๙/๒๕๕๙)

สัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๔/๒๕๕๙)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน ตำแหน่งอาจารย์ เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างกันอันเกิดจากการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำการสอนหนังสือ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๔/๒๕๖๐ และที่ คบ.๒๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อสัญญาจ้างเลขาราชการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาราชการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุนฯ ตลอดจนถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มติ และคำสั่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อันเป็นการให้เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๘/๒๕๖๐)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่เวรยามศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลผลิตจังหวัดลพบุรี โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น แม้จะเกิดขึ้นในลักษณะของคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าตอบแทนดังกล่าวจะใช้คำว่าค่าเบี้ยเลี้ยงก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งข้างต้นเป็นสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็รับที่จะจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเห็นได้ว่า สัญญานี้มีมูลมาจากการที่จังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ช่วยดูแลรักษาศูนย์การเรียนรู้ฯ อันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาโดยทำเป็นคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าดูแลสถานที่ดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรตามมาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สัญญานี้จึงเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองได้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเอกชน



เข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้บรรลุผลอันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๑/๒๕๖๐)

(๑.๒) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ

โดยที่ระเบียบกองทุนส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้ฟ้องคดี) ข้อ ๒ กำหนดว่า โครงการ/แผนงาน หมายความว่า โครงการหรือแผนงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็นกองทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้พัฒนายรายได้ที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับทุนดำเนินการจากกองทุน หรือโครงการ/แผนงาน ที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยใช้จากเงินกองทุนส่งเสริมอาชีพของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ภายใต้งบประมาณมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ ... (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ... (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริม การลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ... (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ... เมื่อสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปดำเนินงานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านดงหลวง และเข้าข่ายลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมอาชีพดังที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมอาชีพดังกล่าว เป็นการนำไปจัดซื้อลำไยสดจากกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่และนำไปอบแห้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องแก่เกษตรกร สัญญากู้ยืมเงินที่พิพาทจึงเป็นการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ มิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สัญญากู้ยืมเงินข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๖๐)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

(๑) สัญญาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหน้าและอุปกรณ์ดับเพลิง

สัญญาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดไผ่ (ผู้ฟ้องคดี) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีเครื่องมืออันสำคัญที่ใช้ในการดับเพลิง อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๐/๒๕๖๐)

(๒) สัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ทำขึ้นระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กับบริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) มีขึ้นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีระบบงานต่าง ๆ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจากมีการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากฯ ก็เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในการคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้น การทำสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการจัดให้มีเครื่องมือสำหรับจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้ฝากเงิน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๖๐)



(๓) สัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

สัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) ทำกับบริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก มีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้มีการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วที่มีสภาพชำรุดหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือต้องปรับปรุงเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการปรับปรุงสภาพให้มีสภาพดี ใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้วส่งออก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มบรรลุผล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๔๘/๒๕๖๐)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

(๑) สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ

กรณีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ คำนึงเงินค่าจ้างที่ได้รับไประหว่างลาไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยอันกฤษภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ตามสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ตามข้อ ๖.๒ ของระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพราะปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดนับถึงวันเริ่มไปปฏิบัติงานตามโครงการน้อยกว่า ๑ ปี อันเป็นกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กำหนด อำนาจพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ค.บ.ม.) เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งทำโดยผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจึงยังไม่สมบูรณ์ เพราะผู้รับสัญญาไม่มีอำนาจตามประกาศดังกล่าว แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา อันมีลักษณะเป็นคำเสนอ และผู้ถูกฟ้องคดีโดย ค.บ.ม. ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์พิพาทโดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อมติดังกล่าวออกโดย ค.บ.ม. ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติกรณีของผู้ฟ้องคดี จึงมีผลทำให้สัญญาที่พิพาทมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น คำฟ้องแย้งอันเกิดจากการโต้แย้งสิทธิตามสัญญาในส่วน of ค่าจ้างระหว่างลาไปปฏิบัติงานในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับระหว่างไปปฏิบัติงานในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ หรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๑/๒๕๕๙)

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

สัญญาที่องค์การเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างให้กิจการร่วมค้า อ. (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินโครงการก่อสร้าง Manufacturing Facility & Utility อาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และอาคารสนับสนุน ณ องค์การเภสัชกรรม รังสิต เป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๖๐)

(๓) ข้อตกลงการใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีชนะการประมูล กรณีเป็นข้อตกลงในการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ โดยผู้ใช้นายอมจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวน



ที่กำหนด ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๖๐)

(๔) สัญญาจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สัญญาที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๑/๒๕๖๐)

(๕) สัญญาจ้างพนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

กรณีนาย อ. (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ กลุ่มข่าวสถานการณ์ สำนักข่าวสังกัดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอันเกิดจากการเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๔/๒๕๖๐)

(๖) สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการทำเรือ

สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการทำเรือตุลีนคำ บี ๕ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการทำเรือตุลีนคำ ซี ๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างบริษัท ล. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ยินยอมให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุน บริหาร และประกอบกิจการทำเทียบเรือตุลีนคำฯ อันเป็นโครงการลงทุนในกิจการของรัฐ อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑๐/๒๕๕๙)

(๗) สัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการส่งออกข้าวซึ่งชนะการประมูล และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปจากคลังสินค้า ในการกำกับดูแลขององค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวขาว ๑๐% กับบริษัท บ. และทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผิดสัญญาไม่สามารถส่งมอบข้าวสารตามสัญญาได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวขาว ๑๐% และได้รับความเสียหายนั้น เมื่อสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๕/๒๕๖๐)

(๘) สัญญาให้สิทธิเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล และสัญญาให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

สัญญาให้สิทธิเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล และสัญญาให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลสวนหลวง (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๖๐)

(๙) สัญญาซื้อขายอะไหล่ระบบโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

เมื่อกองทัพเรือ (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายอะไหล่ระบบโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๒ (BELL-๒๑๒) กับบริษัท ม. (ผู้ถูกฟ้องคดี) สัญญาดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๖๐)

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

เมื่อสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ระหว่างองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคำฟ้องคดีนี้เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับคำปรับตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่ผู้ฟ้องคดีได้ฝากเก็บไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าว กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อพิพาทที่มีความเกี่ยวพันกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวข้างต้น อันชอบที่จะพิจารณาพิพากษาในศาลเดียวกัน ซึ่งก็คือศาลปกครอง ประกอบกับข้อพิพาทในคดีนี้มีข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกับข้อพิพาท



ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๕๖/๒๕๕๖ คำฟ้องคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๓/๒๕๕๙ ที่ ๔๖๕/๒๕๖๐ ที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ ที่ ๕๐๗/๒๕๖๐ และที่ ๕๐๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญากู้ยืม

เมื่อพิจารณาสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดแล้ว เห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการให้ผู้ยืม คือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านโนนสำโรงซึ่งประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่าย ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อปุ๋ย โดยกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนภายใน ๕ ปี หากผู้ยืมผิดนัด ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันผิดนัด สัญญาให้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าว จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดเข้าร่วมดำเนินการ บริการสาธารณะหรือเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด สัญญาให้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวจึงเป็นเพียงสัญญา ทางแพ่ง ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ส่วนข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งได้ลงนาม ในสัญญาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทุกประการนั้น ถือเป็นข้อกำหนดในสัญญาตามรูปแบบสัญญากับ ทางราชการทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ให้ผู้ฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งเจ็ดซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๕๙)

เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามสัญญาให้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) อยู่บนฐานของเสรีภาพในการทำสัญญา และเป็นสัญญาให้ยืมเงินอันเป็น ลักษณะของสัญญาทางแพ่ง การบังคับตามสัญญาย่อมเป็นไปตามกฎหมายแพ่งทั่วไป ไม่ใช่ สัญญาทางปกครองอันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะตามความหมาย ของสัญญาทางปกครองตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๘/๒๕๕๙)

แม้กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะมีฐานะเป็นหน่วยงาน ของรัฐ แต่หน่วยงานของรัฐก็อาจมีการใช้อำนาจในฐานะที่เป็นเอกชนและก่อนิติสัมพันธ์ ตามกฎหมายเอกชนได้เช่นกัน เมื่อเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายในคดีนี้เป็นผลสืบเนื่อง จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงาน ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำบันทึกข้อตกลงโครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินตามโครงการดังกล่าวระหว่างนาย ข. และนาย ส. กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่เนื่องจากภายหลังทำสัญญาให้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน ตามโครงการดังกล่าวแล้ว ผู้กู้ทั้งสองรายได้ทำสัญญาให้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม การเกษตร จำกัด เป็นอีกสัญญาหนึ่งต่างหาก เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนของผู้กู้ ทั้งสองรายเพื่อส่งชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก่อน ทำให้ผู้กู้ทั้งสองรายมีเงินเดือน



ไม่พอที่จะหักส่งเพื่อชำระหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้ำประกัน เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนของผู้กู้ทั้งสองรายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามวิธีการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เป็นความตกลงยินยอมระหว่าง นาย ข. นาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๖๐)

๓) สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายดลัษฃงหมึกระหวังผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ แต่สัญญาดังกล่าวก็เป็นเพียงสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานทั่ว ๆ ไป ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ หรือมีข้อตกลงในสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองซึ่งไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงมิได้เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาที่ก่อนิติสัมพันธ์ด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาในทางแพ่ง อันถือเป็นสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๓/๒๕๕๙)

แม้ว่าสัญญาซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง คือ กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีทำสัญญาแทนและในนามของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี อันเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งดังกล่าว ก็ชอบที่จะใช้สิทธิทางศาลต่อศาลยุติธรรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การทำสัญญาซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาด

ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๐)

สัญญาซื้อขายที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้ากับเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อจัดซื้อสินค้าต่าง ๆ กว่า ๒๐ รายการ แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ อันถือว่าเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่สัญญานี้จะครบองค์ประกอบของการเป็นสัญญาทางปกครองได้ต่อเมื่อมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การจัดซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นการจัดซื้อเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการออกกำลังกายร่วมกัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะและบริการประโยชน์สาธารณูปโภคนั้น ไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายดังกล่าวยังไม่มีลักษณะที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเหนือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกัน สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๑/๒๕๖๐)

๔) สัญญาเช่า

สัญญาเช่าพื้นที่ขายอาหารให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญานี้เป็นเพียงการยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใช้พื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่นักศึกษาเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๖๐)

สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ให้เช่า กับนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้เช่า แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่สัญญาก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ดูแลสั่งห้ามทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์สิน



ของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบางประเภท รวมถึงใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกรณีพิพาทในคดีนี้เป็นสัญญาการจัดหาผลประโยชน์เพื่อแสวงหารายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่กฎหมายให้อำนาจ อันมิได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการให้เช่าที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุแต่อย่างใด สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่พิพาทจึงมิใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาเช่าทางแพ่งที่คู่สัญญาผูกพันกันด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๖๐)

เมื่อการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งการกระทำการต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น อาจจะมีทั้งในส่วนที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการบางอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ปรับปรุงรื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้นตามมาตรา ๖ (๔) หรือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ และในส่วนที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อเป็นที่อยู่อาศัยตามมาตรา ๖ (๑) และ (๓) หรือการสร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินอื่นหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๙ (๑) ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย หรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุน หรือเกี่ยวข้องับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติฯ ซึ่งรวมถึงการสร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินอื่นหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน จึงถือว่าเป็นการกระทำในฐานะเอกชนทั่วไปและมีใช่เป็นการกระทำในทางปกครอง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปลูกสร้างห้องพักอาศัยและอาคารพาณิชย์โครงการดินแดง ๓ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเช่า และผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีควรจะต้องทำเป็นสัญญาเช่าซื้อตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๘ นั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดกล่าวอ้างเป็นการให้ความเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการก่อสร้างห้องพักอาศัยและ

อาคารพาณิชย์ อันเป็นการดำเนินการในเชิงธุรกิจของผู้ผูกฟองคัตซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจของเอกชนทั่วไปในการก่อสร้างห้องพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ให้ประชาชนทั่วไปเช่าหรือเช่าซื้อหรือซื้อเพื่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมิได้เป็นการมอบหมายให้ผู้ผูกฟองคัตใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด การที่ผู้ผูกฟองคัตทั้งแปดกับผู้ผูกฟองคัตจะทำสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อหรือซื้อห้องพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ในโครงการดังกล่าว จึงเป็นการสมัครใจเข้าทำสัญญากันภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ผูกฟองคัตทั้งแปดกับผู้ผูกฟองคัตซึ่งผูกพันกันตามสัญญาเช่าดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้ว ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญาหรือสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาที่ผู้ผูกฟองคัตทั้งแปดนำมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ จึงไม่ใช่คดีปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๖๐)

๕) สัญญารับขนคนโดยสาร

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเสียหายจากการประสบเหตุตกจากตู้รถไฟโดยสารที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการ นั้น เมื่อมูลเหตุพิพาทสืบเนื่องจากผู้ผูกฟองคัตใช้บริการโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งการให้บริการโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีลักษณะเป็นการทำสัญญารับขนคนโดยสารตามมาตรา ๖๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับขนคนโดยสารกับผู้ผูกฟองคัตซึ่งเป็นผู้โดยสารรถไฟ คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับขนคนโดยสารระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับขนคนโดยสารกับผู้ผูกฟองคัตซึ่งเป็นผู้โดยสารรถไฟ อย่างไรก็ตาม แม้สัญญารับขนคนโดยสารดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่ก็ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัญญาดังกล่าวมิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงเอกสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีเหนือผู้ผูกฟองคัต สัญญาพิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๖๐)



๖) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

แม้สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัยจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยบริษัท ช. (ผู้ฟ้องคดี) กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อวัตถุประสงค์หลักของสัญญา คือ การดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตกลงทำงานที่จ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจนแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลสำเร็จของงาน อันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๕๙ และที่ ๑๔๒๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเก่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๖ สายทุ่งสง-น้ำร้อน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดถูกเขตเวนคืน แต่ไม่ได้รับแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน มีเพียงหนังสือแจ้งให้ไปรับค่าทดแทนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนหลายครั้ง แต่แขวงการทางตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเก่าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันพิจารณาค่าเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเก่าโดยเร็ว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๑/๒๕๖๐)